

1500159-69.2020.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2014002/2020 - 02º D.P. ARAÇATUBA, 5959791 - 02º D.P. ARAÇATUBA, 13915/19/308 - 02º D.P. ARAÇATUBA, 2014002 - 02º D.P. ARAÇATUBA, 13915/19/308 - 02º D.P. ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TATIANE TAIS DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500159-69.2020.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500159-69.2020.8.26.0032

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2014002/2020 - 02º D.P. ARAÇATUBA, 5959791 - 02º D.P. ARAÇATUBA, 13915/19/308 - 02º D.P. ARAÇATUBA, 2014002 - 02º D.P. ARAÇATUBA, 13915/19/308 - 02º D.P. ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TATIANE TAIS DE SOUZA

Vistos.

TATIANE TAIS DE SOUZA, qualificada nos autos, está sendo processada pela Justiça Pública como incurso nos artigos 155, § 4º, inciso II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, porque, agindo de forma continuada, entre os dias 15 de setembro de 2019 a 15 de outubro de 2019, durante o horário comercial, na Avenida Brasília, nº 2640, bairro Vila São Paulo, nesta cidade e comarca, subtraiu para si, mediante abuso de confiança, por diversas vezes, coisa alheia móvel, consistente em R\$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), pertencente à empresa Rally Motors Comércio de Peças e

Veículos (fls. 162/164).

Recebida a denúncia (fl. 167), a acusada foi citada (fl. 200) e apresentou defesa preliminar (fls. 202/203).

Realizada audiência de instrução e julgamento, foi ouvido o representante da vítima e duas testemunhas em comum, procedendo-se também o interrogatório da ré (fls. 244/248).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou suas alegações finais oralmente, pedindo a procedência da ação, nos moldes da denúncia (mídia digital - fl. 248).

De igual modo, a Defesa também apresentou suas alegações finais oralmente, requerendo o reconhecimento da causa de diminuição de pena em seu grau máximo, diante da confissão da acusada, bem como o afastamento da qualificadora, além do afastamento da continuidade delitiva, com a imposição de regime inicial aberto de cumprimento de pena e a substituição da pena por pena restritiva de direitos (mídia digital - fl. 248).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fl. 03/04, pela prova testemunhal colhida em juízo e por todo o conjunto probatório.

A autoria do delito também é certa e indubitosa.

Ouvida em juízo, a ré confessou os fatos narrados na denúncia. Disse que anteriormente aos fatos já teve problema com dinheiro e que nunca teve interesse em atuar como operadora de caixa, de modo que quando foi chamada para cobrir as férias da outra funcionária, só não se recusou a fazê-lo porque precisava do emprego. Alega que não precisava daquela quantia para algo específico e não se recorda do motivo que a fez subtrair para si os valores. Relata que recebia o dinheiro diretamente dos clientes e não repassava ao banco, apropriando-se dele. Aduz que na época dos fatos ninguém havia reparado, mas que confessou à empresa que havia se apropriado de determinada quantia (fl. 248 - mídia digital).

De sua vez, o representante da vítima RAPHAEL TAVARES MANTOVANI declarou em juízo que atuava como gerente financeiro da empresa Rally Motors e, à época dos fatos, a ré ocupava o cargo de operadora de caixa, visto que estava cobrindo as férias da funcionária titular do cargo. Alega que nesta ocasião a acusada recebia os valores e os registrava sistema. Desta forma, foi notada a ausência da quantia de R\$ 7.900,00. Não houve restituição do dinheiro. (fl. 250 mídia digital).

Também ouvida em juízo, a testemunha ANDERSON VALENTIM CUNHA alegou que era gerente comercial na empresa Rally Motors. Alegou que a ré estava substituindo a funcionária responsável pelo caixa, a qual estava de férias. Relatou que se recorda de que foi descoberta a subtração feita pela acusada quando a responsável pelo cargo retornou e, ao verificar o sistema, notou que faltava uma quantia, ocasião em que a funcionária se dirigiu até ele. Indagada, a ré confessou ter subtraído o valor a fim de ajudar seu genitor em questões de saúde. Não se recorda da acusada ter ressarcido algum valor à empresa. (fl. 248 - mídia digital).

Igualmente, a testemunha ISABELLE CRISTINA GONÇALVES DAMACENO declarou em juízo que

exercia função de auxiliar administrativo e caixa e que saiu de férias, sendo a ré escalada para substituí-la. Ao retornar, notou a diferença de valores no caixa. Logo depois, a ré comentou que havia pegado uma determinada quantia do caixa e tinha a pretensão de devolver, sob a alegação de que iria custear uma cirurgia do pai. Nesta ocasião, alega que comunicou o gerente da loja, Anderson, o qual entrou em contato direto com a sede. A acusada dizia que pretendia ressarcir a empresa. Perdeu o contato com a ré. Por fim, alegou que a ré não apresentou nenhuma resistência para trabalhar no caixa temporariamente quando foi indicada (fl. 248 - mídia digital).

Conforme se vê, a prova produzida nos autos é coesa e robusta para autorizar a condenação da requerida.

A confissão da ré e o depoimento das testemunhas em comum são coesos entre si, de modo que estão em consonância com os demais elementos de provas angariados nos autos, notadamente o fato de que a ré era a responsável pelo caixa e subtraiu para si os valores que ali recebia, razão pela qual os depoimentos devem ser considerados, nada indicando que fossem desafetos da ré, tivessem hostil prevenção contra ela ou quisessem prejudicá-la.

De mais a mais, há de ser ter em conta que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que a ré estava no exercício da função de operadora de caixa e subtraiu pra si os valores que nesta função recebia, circunstância que será avaliada por ocasião da dosimetria da pena.

Deste modo, não restam dúvidas de que na data e local descrito na denúncia a acusada subtraiu para si, mediante abuso de confiança/fraude, os valores descritos na denúncia, pertencentes à vítima, empresa Rally Motors Comércio de Peças e Veículos. A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 155, §4º, inciso II, c.c. art. 71, ambos do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade da denunciada ou extingam sua punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Passo à dosagem da pena.

Atento aos parâmetros ditados pelo artigo 59 do Código Penal, notadamente às consequências do crime, uma vez que a vítima não recuperou os valores perdidos, aumento a pena-base em um sexto, fixando-a em 02 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa. Reconhecida a atenuante de confissão, reduzo a pena em um sexto, fixando-a em dois anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, diante da impossibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Reconhecida a figura do crime continuado (artigo 71 Código Penal) e considerando a prática delitiva reiterada por significativo período de tempo, as quais foram praticadas nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, aumento a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 03 anos e 04 meses, e 16 dias-multa, no mínimo legal.

Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena, pois a ré não é reincidente.

A ré poderá recorrer desta sentença em liberdade, se por outro processo não estiver presa, pois não estão presentes os requisitos autorizadores de sua prisão preventiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar a ré TATIANE TAIS DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo artigos 155, § 4º, inciso II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 03 anos e 04 meses, e 16 dias-multa, no

mínimo legal.

Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena privativa de liberdade aplicada, além de prestação pecuniária em favor da vítima, fixada sete salários-mínimos.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

A ré arcará com a taxa judiciária, fixada em 100 UFESPS, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º da Lei Paulista nº 11.608/2003, observada a gratuidade.

P.I.C.

Araçatuba, 14 de dezembro de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA